

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2532	อัยการ ศาลแขวง ราชบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว เบญจา จิวนุกูล กับพวก	โจทก์
	นาย ศิริพงษ์ อังสุจินดา กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการกำหนดโทษจำเลยไว้เป็นเวลา 5 ปีโดยกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยไว้เป็นเวลา 1 ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษปรับจำเลยโดยไม่รอกการกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยเพียงกระทั่งไม่เกิน 10,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 295, 391, 83, 91 จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบด้วยมาตรา 83 และจำเลยที่ 1 มีความผิดตามมาตรา 358 อีกกระทงหนึ่ง จำเลยที่ 1 ให้ลงโทษเรียงกระทง เมื่อได้คำนึงถึงสภาพความผิดแล้ว เห็นควรรอกการกำหนดโทษจำเลยทั้งสามไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยทั้งสาม ห้ามจำเลยทั้งสามประพฤติในทาง

เป็นผู้ก่อให้เกิดการวิวาทขึ้นอีก ให้จำเลยทั้งสามมารายงานตัวต่อรองศาล
ประชาสัมพันธ์เดือนละครั้งเป็นเวลา 1 ปีจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 391 แต่จำเลยที่ 4 อายุไม่เกิน 14 ปี ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย ให้
ยกฟ้องจำเลยที่ 5 โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295, 83 ปรับคนละ 2,000 บาทและจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 358 ปรับ 2,000บาท รวมปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 4,000
บาท ไม่คุ้มครองความประพฤตินอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่
1 ที่ 2ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกำหนด
โทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไว้เป็นเวลา 5 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติของ
จำเลยทั้งสามไว้เป็นเวลา 1 ปีแม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษปรับ
จำเลยทั้งสามโดยไม่รอกำหนดโทษซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาล
อุทธรณ์ก็ลงโทษปรับจำเลยทั้งสามเพียงกระหนละไม่เกิน 10,000 บาท จึงต้องห้ามมิ
ให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 219 ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3ฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับ
ฟังว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามฟ้อง เป็นฎีกาโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐาน
โดยการเถียงข้อเท็จจริงอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ